MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 1047/2025/MF

Assunto: **pleitos de operações de crédito externo de interesse de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais pautados para deliberação nas 179ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.**

Senhor Coordenador,

1. Trata o presente documento de manifestação técnica a respeito dos temas pautados para deliberação na 179ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), a ser concluída em 27/03/2025, e cuja reunião prévia (Pré-COFIEX) ocorrerá em 21/03/2025, conforme procedimentos instituídos pela Resolução COFIEX nº 1, de 31 de março de 2023. A referida manifestação está restrita aos aspectos referentes a pleitos de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais.

2. A partir do envio da Pauta da reunião Pré-COFIEX (versão original SEI 48664556, última versão SEI 49260609), foi convocada a 42ª reunião do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional (GTEM/CGR/STN - SEI 48841259 e 48871270), para a análise técnica dos pleitos para nova operação de crédito a fim de subsidiar o posicionamento e a manifestação do representante da STN na referida Reunião Pré-COFIEX.

3. A mencionada 42ª Reunião do GTEM realizou-se de forma remota, por meio de manifestações via mensagens eletrônicas ou diretamente no processo 17944.000852/2025-14, no dia 17/03/2025 (SEI 49316233), oportunidade em que foram analisados os requisitos rotineiramente observados para fins de manifestação da STN na COFIEX quanto aos pleitos de operações de crédito externo com garantia da União de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais, quais sejam: capacidade de pagamento considerada elegível à concessão de garantia da União; cumprimento dos contratos de renegociação de dívidas entre os proponentes mutuários e a União e dos programas de ajuste fiscal a eles associados, inclusive a disponibilidade de Espaço Fiscal, quando aplicável; vigência do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) ou adesão definitiva ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), quando aplicável; inclusão da operação pleiteada no PRF, quando aplicável; suficiência das contragarantias oferecidas; custo efetivo em patamares aceitáveis, quando aplicável; e ausência de vedação à concessão de garantia da União devido à ocorrência de honras de aval e atrasos em obrigações financeiras de contratos garantidos pela União. Os documentos que embasaram as decisões da referida Reunião, bem como sua Ata, constam do processo 17944.000852/2025-14.

4. A partir das manifestações técnicas ocorridas na 42ª Reunião do GTEM (SEI 49316233 e 49308709), bem como dos demais documentos constantes do processo 17944.000852/2025-14, será remetida mensagem eletrônica aos representantes da Secretaria Executiva da COFIEX, contendo em anexo as informações necessárias para fins de classificação dos pleitos nos termos da Resolução Normativa COFIEX 1/2024. O Voto da STN na condição de membro da COFIEX será manifestado nas reuniões Pré-COFIEX e COFIEX descritas no parágrafo 1 desta Nota Técnica. Assim, sugere-se o seguinte posicionamento técnico acerca dos pleitos e temas adicionais pautados para deliberação na 179ª Reunião Pré-COFIEX:

Quanto aos pleitos listados no item I da Pauta do GTEM (SEI 46357314):

Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 28, inc. I, "f" e "g" da Resolução Normativa nº 1/2024: tendo em vista que o ente está vedado ao recebimento de garantia da União por ocorrência de atrasos ou honras de aval em contratos de operações de crédito garantidos pela União, e que não foi possível verificar sua adimplência em relação aos contratos de renegociação de dívidas e ao programa de ajuste fiscal a ele associado: pleito 16, do estado do Rio Grande do Norte junto ao BID;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que a empresa estatal não dependente pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; que a pleiteante não está implicada por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e que, quando aplicável, a concessão de garantia está incluída no Plano de Recuperação Fiscal vigente do ente contragarantidor: pleitos 1, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A (BDMG) junto ao BEI; e 2, da Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) junto ao BID;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que a operação pleiteada está prevista no Plano de Recuperação Fiscal vigente do estado: pleitos 8, do estado de Minas Gerais junto ao BIRD; e 17, do estado do Rio Grande do Sul junto ao BID;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e tendo em vista, ainda, tratar-se de operação no âmbito do Profisco ou do Pró-Gestão, ou, ainda, destinada a reestruturação de dívidas previamente garantidas pela União, dispensadas, portanto, do requisito de o ente possuir capacidade de pagamento elegível, além de não consumirem espaço fiscal: pleitos 7, do estado do Amazonas junto ao BIRD; 9, do estado de Pernambuco junto ao BIRD; 12, do estado de São Paulo junto ao BIRD e outro credor a definir; e 15, do estado do Piauí junto ao BID;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e por tratar-se de operação que não eleva o saldo da dívida consolidada do ente pleiteante, não consumindo, portanto, seu espaço fiscal: pleitos 3, do estado da Bahia junto BID; e 4, do estado da Bahia junto ao BIRD;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleitos 5, do estado da Paraíba junto ao BIRD; 6, do estado da Paraíba junto ao BIRD; 10, do estado de São Paulo junto ao BIRD; 11, do estado de São Paulo junto ao BID; 13, do estado de São Paulo

junto à CAF; 14, do estado de Sergipe junto ao BIRD; 18, do município de Joinville - SC junto ao BID; e 19, do município de Petrolina - PE junto ao Fundo OPEP e ao FONPLATA.

Obs.: Registra-se que não foi possível ao GTEM verificar o atendimento pelos pleitos ao § 3º do art. 27 da Resolução Normativa COFIEX 1/2024, tendo em vista que a pauta da COFIEX não identifica em quais sublimites cada pleito concorrerá. Tal verificação será realizada pela Secretaria Executiva da COFIEX quando da realização da reunião Pré-COFIEX.

Quanto ao Tema 5.1 listado na Pauta da 179ª COFIEX (Nova fase do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – RN Sustentável):

Pela não aprovação pela COFIEX, tendo em vista que: (a) a Recomendação COFIEX 1306/2012 (SEI 49207413) não previu a contratação do projeto em duas fases, conforme entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**,** via e-mail de 04/12/2024 (SEI 49207378)**, e que a referida recomendação perdeu sua eficácia,** em razão de vigorar à época de sua edição a Resolução COFIEX 290/2006 (SEI 49207466), que estabelecia 24 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, como prazo de validade para as Recomendações emitidas pela COFIEX**; e (b) não há atendimento dos critérios mínimos de elegibilidade para a preparação de nova fase da operação,** visto que atualmente (i) o estado do Rio Grande do Norte possui Capacidade de Pagamento com a classificação "C", (ii) ausência de adimplência em contratos de refinanciamento junto à União e programas relacionado e (iii) e encontra-se bloqueado por honra de garantia, como se pode observar no documento SEI 49308306. Ressalta-se que o cerne da manifestação contida na presente Nota Técnica a respeito do tema já estava contido no Ofício SEI 73822/2024/MF (SEI 49318607).

Quanto ao Tema 5.2 listado na Pauta da 179ª COFIEX (Alteração da modalidade de desembolso do Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus - município de São Paulo - SP):

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que a alteração na modalidade de desembolso não afeta a verificação dos requisitos realizada pela STN quando da aprovação original do projeto pela COFIEX.

Quanto ao Tema 5.3 listado na Pauta da 179ª COFIEX (Nova Regimento Interno da COFIEX e do GTEC):

Sem óbices à aprovação, tendo em vista o exposto nos parágrafos 5 a 13 abaixo:

5. A proposta de Regimento em apreço (SEI 49207583) foi formulada pela Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento (SEAID/MPO), na condição de Secretaria Executiva da COFIEX. A minuta de Regimento elaborada pela SEAID/MPO foi submetida aos membros da COFIEX para contribuições, com participação ativa da STN, propondo melhorias técnicas no âmbito das competências desta Secretaria, de modo a concluir por uma versão final satisfatória.

6. A seguir destacam-se os principais pontos levantados pelos representantes da STN na revisão da proposta de Regimento Interno, além daqueles pontos que já estavam satisfatórios de início, os quais entende-se ser importante esclarecer a relevância para o bom andamento dos trabalhos desta Secretaria na condição de membro da COFIEX.

7. O **Capítulo III** da proposta de Regimento traz uma descrição mais clara, em comparação a versões anteriores do documento, das competências da Comissão, de seu Presidente, de sua Secretaria Executiva e de seus membros. No **inciso IV do art. 6º**, foi elevado, em comparação à versão vigente do Regimento, o valor das contribuições financeiras não reembolsáveis (conhecidas como "doações") cujos pleitos podem ser aprovados diretamente pelo Presidente, sem consulta aos membros. Entende-se que a referida mudança é positiva, desburocratizando o processo para esse tipo de pleito, que não envolve operações de crédito.

8. Ainda no **Capítulo III**, no **inciso V do art. 6º** foi mantida a competência do Presidente da COFIEX para autorizar a alteração de moeda de projeto já autorizado pela COFIEX, mediante consulta prévia à STN. O dispositivo teve sua redação melhorada em comparação à versão vigente do Regimento e houve, a pedido da STN, a inclusão do § 2º, que estabelece que a definição e a data da taxa de câmbio a ser utilizada para a definição do valor da operação na nova moeda pleiteada. Tais definições já vinham sendo utilizadas pela STN para análises desse tipo, estabelecidas por meio de Nota Técnica de procedimentos, e no novo Regimento da COFIEX estarão melhor normatizadas.

9. Já no **inciso V do art. 8º** foi incluído, a pedido da Secretaria de Assuntos Internacionais deste Ministério (SAIN) e após discussão que levou em conta as necessidades e limitações dos membros, o prazo de dois dias úteis para a disponibilização das notas técnicas escritas fundamentando o resultado das análises pertinentes às competências de cada membro. Tal prazo foi considerado suficiente para que os trabalhos desta Secretaria não sejam prejudicados.

10. No **Capítulo IV, art. 10,** fica estabelecido o prazo de vinte e cinco dias úteis de antecedência para a convocação das reuniões da COFIEX, tema bastante caro a esta Secretaria, para que seja possível a realização de todas as análises prévias dos pleitos incluídos na pauta das reuniões. Como, na versão anterior do Regimento, o referido prazo era estabelecido em relação à convocação das reuniões prévias à reunião da COFIEX (denominadas pré-COFIEX), foi necessária a elevação do prazo, que era anteriormente de vinte dias úteis, para os mencionados vinte e cinco. Ressalta-se que, na versão vigente do Regimento, a distância entre a reunião pré-COFIEX e a da COFIEX não poderia ser superior a quatro dias úteis, resultando, portanto, em um ganho de um dia no tempo de análise para esta Secretaria.

11. O período de eficácia das resoluções autorizativas da COFIEX **(art. 13)** foi mantido em vinte e quatro meses, prorrogáveis por mais doze, com a importante adição, a pedido da STN, do esclarecimento de que o pedido de prorrogação deve ocorrer anteriormente à perda de eficácia da resolução.

12. A proposta inova ao unificar os Regimentos da COFIEX e de seu Grupo Técnico (GTEC) em apenas uma Resolução, como é possível observar no **Capítulo V**. No **art. 20**, fica mantido o importante prazo de dez dias úteis para a convocação das reuniões ordinárias do Grupo relativas a alterações contratuais (GTEC Execução).

13. Diante do exposto, e tendo em vista que com relação aos demais dispositivos atinentes aos projetos de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais, não se vislumbram óbices técnicos à aprovação da proposta de Regimento Interno da COFIEX em apreço. Desse modo, sugere-se ao representante da STN na 179ª Reunião da COFIEX que se manifeste favoravelmente à minuta de Resolução disponibilizada no doc. SEI 49207583.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Chefe de Projeto da GEPEX/COPEM

Documento assinado eletronicamente
Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente

Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Encaminhe-se o posicionamento desta STN à Secretaria Executiva da COFIEX.

Documento assinado eletronicamente
Secretário do Tesouro Nacional

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Silva de Sousa**, **Gerente**, em 18/03/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Callegari Hoertel**, **Coordenador(a)**, em 18/03/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Renato da Motta Andrade Neto**, **Coordenador(a)-Geral**, em 18/03/2025, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Maniezo Barboza**, **Chefe(a) de Projeto**, em 18/03/2025, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 19/03/2025, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ceron de Oliveira**, **Secretário(a)**, em 19/03/2025, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49328145** e o código CRC **B208D7E6**.

Referência: Processo nº 17944.000852/2025-14. SEI nº 49328145